

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1170/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมศักดิ์ แซ่ซุ่น

จำเลย

นายสมศักดิ์ แซ่ซุ่น จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297 จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายบางส่วนแล้ว ให้จำคุก 2 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 1 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า จะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 9 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาค่าประกัน
70,000 บาท (อันดับ 2 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มี
เหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มี
เหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>